

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° LC2353

Tocache, 21 AGO 2023

VISTO:

El memorando N°778-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/D de fecha 21 de agosto de 2023, el Informe N°028-2023-GRSM/DRE/UGEL-T/ST-CPPADD de fecha 21 de agosto de 2023 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (12) folios útiles y;

CONSIDERANDO:

Que, habiendo tomado conocimiento mediante Memorando N° 1397-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 18 de agosto del 2023, Asunto: Realizar acciones inmediatas(...)

Que, con Oficio N° 792-2023-JFP-CSJSM/PJ(EXP. N°00143-2023-FT), fecha 16 de agosto de 2023. (...). Fin de hacer de su conocimiento que el despacho a mi cargo a dictado medidas de protección que se encuentra detallada en la RESOLUCION NUMERO UNO (1) en un total de 17 hojas

Que, Con Proceso de tutela Urgente -Medidas de protección – Resolución N°1, Tocache 16 de agosto del 2023: RESOLUCION NUMERO UNO (1) Tocache, 16 de agosto del 2023.

Vistos: Dado cuenta con Oficio N°133-2023-XI-MACRPOL-SAN/REGPOL-SAM/DIVPOST/COMSEC-TOCACHE/COMRU.PNP PUERTO PIZANA "D"/SIDF enviado por el comisario de Puerto Pizana, de fecha ingreso al SIJ 16 de julio del 2023, mediante el cual solicita medidas de protección a favor del agraviado la menor de iniciales M.D.A.(12), por actos de VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR en su modalidad de Violencia Sexual – Tocamientos, Actos de Connotación o actos libidos sin consentimiento, ocasionados por el denunciado Miguel Luis Loaysa Oncebay (...)

Cabe mencionar que las medidas preventivas lo encontramos en la Resolución Viceministerial N° 091-2021-MINEDU, así mismo como en el artículo 44 de la Ley de la Reforma Magisterial y el art 86 del Reglamento de la ley de la Reforma Magisterial. Art. 86.3.

Que, en la Resolución Viceministerial N° 091-2021-MINEDU, en su art 6.4.6. MEDIDAS PREVENTIVAS 6.4.6.1. MEDIDA DE SEPARACIÓN PREVENTIVA, numeral 2. Se aplicará medidas de separación preventiva y su procedimiento, al profesor que se encuentre comprendido en los alcances de la Ley N° 29988. Numeral 4. En caso el director de la IE sea denunciado por los supuestos establecidos en el artículo 44 de la LRM, el titular de la DRE o UGEL procederá a realizar la medida de separación preventiva. Numeral 5. En el supuesto de existir denuncia contra el

LC2353

director de la UGEL, por los delitos establecidos en la Ley N° 29988, sigue el procedimiento del referido marco normativo.

Que, de acuerdo al art. Antes referido la medida de separación preventiva y de retiro se aplican solo por los casos señalados en la LRM y su Reglamento, los mismos que culminan con la conclusión del PAD o proceso judicial. El período de tiempo que dure esta medida no constituye sanción ni demérito. Las medidas de separación preventiva y retiro implican el alejamiento del profesor de cualquier IE, siendo puesto a disposición del equipo de personal de la UGEL o DRE o la que haga sus veces para aquellos que cuenten con IE a su cargo, según corresponda, para realizar las labores que le sean asignadas, debiéndose asegurar que no ejerza funciones en las áreas pedagógicas o de gestión institucional. Dichas medidas no comprenden la suspensión del pago de remuneraciones.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- ADOPTAR DE SEPARACIÓN PREVENTIVA, respecto al **Prof. Miguel Luis Loaysa Oncebay** identificada con DNI N° 931246971, quien es docente de la IE N° 0193-Porvenir de Mishollo, hasta que culmine el proceso administrativo disciplinario o judicial correspondiente.

ARTICULO 2°.- PONER A DISPOSICIÓN DE LA UGEL TOCACHE, al **Miguel Luis Loaysa Oncebay** a partir de recepcionada la presente resolución, debiendo este presentarse a la UGEL de manera inmediata, así mismo se le informa al docente que mientras dura este proceso de presunto hecho contra la libertad sexual (violación), no será afectado económicamente pues seguirá percibiendo su remuneración mensual conforme a Ley hasta que concluya su proceso.

ARTICULO 4°.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaría General notificar al interesado de acuerdo a ley, al Responsable de la Oficina de Personal, y al Presidente de la CPPADD, para su conocimiento y fines consiguientes.

Regístrese y Comuníquese,



Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

JDSR/DUGEL
MCP/P
MACA/RPD
ST/CPADD

NOTIFICACIÓN N°143-2023

ANTECEDENTE : MEMORANDO N°778-2023-GRSM-DRE-UGEL/T

ENTIDAD : UGEL -TOCACHE

FECHA DE EMISIÓN : 21-08-2023

De conformidad con el artículo 18º de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, se cumple con notificar:

1.-RESOLUCION DIRECTORAL N°2353-2023

ADOPTAR DE SEPARACIÓN PREVENTIVA , HASTA QUE CULMINE EL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO.

A.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE : MIGUEL LUIS LOAYZA ONCEBAY
DOMICILIO : Peruen de Meshallo
DNI : 21319311
CORREO ELEC : Miguel.Luis.Loayza.Oncabay@Gmail.com
FECHA NOTIFICACIÓN : 21-08-2023


FIRMA


HUELLA DIGITAL

B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN;ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra característica:	

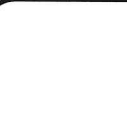
Levanto la presente acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos , firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE :
DOMICILIO :
DNI N° :

VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:


FIRMA


HUELLA DIGITAL

V°B°




LIC. ADM. PERS. VALDIVIEZO FLORES
OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO
Y COMUNICACIONES
C.M. 1001170171


CPPADD
25-08-23

NOTIFICACIÓN